

1502137-07.2022.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Seqüestro e cárcere privado

Magistrado: ERICA PEREIRA DE SOUSA

Comarca: Itaquaquetuba

Foro: Foro de Itaquaquetuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... santana de carvalho afirmou que já esteve preso por roubo e tráfico de drogas. Conta com 26 anos, trabalha como encarregado, possui uma filha menor de idade. Iniciou-se uma discussão por conta de dívida de terceiro, sendo que vítima começou a agredí-lo e proferido ameaças. Chamou-o de "ladraozinho de merda". Perdeu a cabeça e o agrediu. Não houve qualquer sequestro. Recorda-se que, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaquaquetuba

Foro de Itaquaquetuba

1ª Vara Criminal

Estrada de Santa Isabel 1170/1194 - Jardim Claudia

CEP: 08577-010 - Itaquaquetuba - SP

Telefone: 4640-3454 - E-mail: itaqua1cr@tjsp.jus.br

Processo nº 1502137-07.2022.8.26.0616 - p.

SENTENÇA

Processo nº:

1502137-07.2022.8.26.0616

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Seqüestro e cárcere privado

Réu:

TEOFILO SANTANA DE CARVALHO e outros

Juíza de Direito: Dra. Érica Pereira de Sousa

Vistos.

1. Trata-se de processo penal promovido pelo Ministério Público contra ISAÍAS NATANAEL KEPPEN DA SILVA, TEOFILO SANT'ANA DE CARVALHO e VALDEVANGELO SANTANA DE CARVALHO, devidamente qualificados nos autos, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos no artigo 148, caput, art. 129, caput e no art. 147, na forma ao art. 69, caput, todos do Código Penal, porque, no dia 14 de setembro de 2022, por volta das 19 horas e 38 minutos, nesta cidade e Comarca de Itaquaquetuba, os denunciados agindo em concurso evidenciando pela unidade de desígnios e identidade de propósitos, supostamente privaram a liberdade, mediante sequestro de Diosmar Vieira de Souza.

Narra inicial acusatória que nas mesmas circunstâncias acima indicadas, supostamente os denunciados ameaçaram, por palavras, Diosmar Vieira de Souza, de causar-lhe mal injusto e grave.

Ainda, consta dos autos que nas mesmas circunstâncias acima indicadas, os denunciados supostamente ofenderam a integridade corporal de Diosmar Vieira de Souza, provocando-lhe lesões corporais de natureza leve, conforme descrito no laudo

de exame de corpo de delito.

Recebida a denúncia às fls. 158/159, ratificada às fls. 188/189, os réus foram citados e apresentaram resposta à acusação às fls. 173, 174 e 175 e 178, respectivamente. Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas a vítima, e as testemunhas de acusação e, ao final, os réus foram interrogados. Em debates, o Ministério Público postulou pela condenação do réu por entender existirem provas suficientes para tanto. A Defesa, por sua vez, pugna pela improcedência da ação penal fundamentando-se na insuficiência probatória que entendem ser dos autos.

É o relatório.
Fundamento e DECIDO.

A pretensão punitiva merece ser acolhida em parte.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante às fls. 01 e fls. 11/17, pelo boletim de ocorrência às fls. 86/89, pelo auto de reconhecimento às fls. 08/09 e demais termos de declarações contidas às fls. 12, 15 e 16.

A autoria é certa tão somente em relação ao delito de lesão corporal. Vejamos.

A vítima DIOSMAR VIEIRA DE SOUZA, em sede policial, informou que trabalha com o acusado Valdevângelo, na empresa Projetar, de instalação de telhados pré-moldados, sendo o réu Valdevângelo a pessoa responsável por levá-lo do trabalho para sua residência. Em muitas oportunidades, Valdevângelo se apresentava sob efeito de substância entorpecente, o que fez com que o depoente pedisse para o superior hierárquico trocar de funcionário, o que foi feito.

Entretanto, no dia dos fatos e coincidentemente em data em que o depoente receberia quantia alta em dinheiro, Valdevângelo foi a pessoa que se apresentou como o motorista. Enquanto o conduzia, mudou o percurso normalmente feito e "pegou" duas pessoas. Eram parentes de Valdevângelo.

Durante o trajeto, passaram e exigir que o depoente acessasse o aplicativo de sua instituição bancária e efetuasse transferências de valores para eles, mas o depoente conseguiu abrir a do veículo e se jogar para fora. Sinalizou para um rapaz que o auxiliou e chamou a polícia noticiando os fatos. Foi capturado e colocado no porta-malas do veículo novamente.

Em uma segunda oportunidade, de dentro do porta-malas, percebeu que o veículo estava em velocidade de 100km/h e, quando diminuiu para passar em um obstáculo do tipo lombada, conseguiu novamente abrir o porta-malas e se jogar vindo a se machucar muito. Correu até uma igreja onde teve auxílio do pastor que chamou a Polícia.

Quando os policiais chegaram, indicou as características do carro e dos rapazes e estes acabaram sendo presos. Sinalizou para um rapaz que o auxiliou e chamou a polícia noticiando os fatos.

Nada falou sobre consumo de drogas que narrou em solo policial. Após indagados, afirmou que pegaram drogas no município de Guarulhos e consumiram dentro do carro. Disse que nunca imaginou que pudessem fazer isso com ele. Já conhecia todos eles porque prestavam serviços para a empresa.

Disse que "qualquer carro que estiver 'chaveado' pelo lado de fora, se você quebrar pelo lado de dentro, você consegue abrir o porta-malas.

Levaram somente os documentos, telefone celular e carregador de celular. Não

recuperou porque eles dispensaram os objetos subtraídos.

Ainda, relatou que conhece Matusalém não participou dos fatos e não estava no veículo no momento do crime. Informou também, que os três acusados o agrediram com socos e pontapés, ameaçaram de matá-lo e que seria levado para julgamento da facção criminosa.

Disse que não foi ao IML fazer exame de corpo de delito porque seus familiares não quiseram que permanecesse em São Paulo com medo que o matassem.

Perguntado sobre quem era Jorge, já que nada havia falado, respondeu que é funcionário da empresa. Ele era responsável por pagamento de alguns funcionários. Toda a discussão começou por conta de um desentendimento com Jorge. Valdevângelo "comprou" briga de Jorge. Disse que o "pix" que pediam era de uma dívida que mantinha em relação à pessoa de nome Jorge.

Perguntado como era possível o réu Valdevângelo ter conhecimento sobre a dívida existente entre a vítima Diosmar e a pessoa de nome Jorge, não soube responder e disse somente que os irmãos de Valdevângelo sabiam disso porque prestavam serviço à mesma empresa.

Indagado o motivo pelo qual apresentava versão conflitante em relação àquela apresentada em solo policial, respondeu que tudo o que quer, é esquecer os fatos.

Reconheceu que efetivamente tinha dívida em relação a Jorge, mas era a empresa que tinha que pagar. Quando a empresa teve ciência do entrevero ocorrido, os rapazes foram dispensados e o depoente também foi dispensado pelos trabalhos em São Paulo. Atualmente trabalha no estado do Paraná.

A testemunha MATUSALÉM SANT'ANA DE CARVALHO, irmão do réu Teófilo, informou que estava voltando da Igreja quando pegou carona com seu irmão sendo que logo em seguida foram abordados por policiais, momento em que soube da situação envolvendo seu irmão e a vítima.

Negou peremptoriamente a participação no delito e que não qualquer envolvimento com a situação de trancar a vítima no porta-malas ou de sequestro.

A testemunha RICARDO LUCAS DA SILVA MACHADO, policial militar, informou que na data dos fatos, em patrulhamento pela região foi reportado ao Copom denúncia de atividade suspeita, sendo que indivíduos teriam agredido uma vítima, que teria sido colocada em um porta-malas de um veículo. Logo em seguida, localizaram o veículo e o abordaram.

Informou que na condução do veículo estava Valdevângelo e como passageiros Teófilo, Isaías e Matusalém. Foram abordados e nada de ilícito foi encontrado na posse deles. Estavam calmos e não tentaram fugir. Os suspeitos foram indagados sobre os fatos, mas não se recorda o que responderam. Não havia resquícios de cocaína no interior do veículo. Não estavam sob efeito de qualquer substância.

A vítima relatou também que conseguir abrir o porta-malas e escapar mesmo com o veículo em andamento. Isso teria ocorridos por duas vezes. Não teria sido exigido vantagem, e não houve subtração de qualquer quantia.

O depoente não soube dizer se havia algo quebrado nas travas ou fechadura do porta-malas que tivesse viabilizado a abertura do compartimento e fuga, por duas vezes, como afirmado pela vítima.

A testemunha ALEXANDRE FERREIRA DAMASCENO, policial militar, teceu declarações no

mesmo sentido de seu colega de farda, Ricardo relatando as circunstâncias de espaço e tempo já apontadas. Acrescentou que um popular foi quem telefonou para a polícia e disse que viu indivíduos colocando uma pessoa no porta-malas.

Disse que ficou machucado porque foi agredido e por conta das lesões ocorridas quando pulava do porta-malas. Nenhum dos réus aparentava ter consumido drogas. A vítima aparentava ter consumido álcool em momento recente aos fatos.

O réu isaías natanael keppen da silva conta com 34 anos, trabalha como ajudante geral, e possui 04 (quatro) filhos menores de idade. Seu carro estava sem gasolina e Valdevângelo passou com Teófilo. Havia uma galão dentro do carro e era seu. Haviam comprado no posto de gasolina. Nunca teve desavença com Diosmar. Tem condenação anterior por lesão corporal decorrente de violência doméstica. Já cumpriu sua pena.

O réu TEÓFILO SANTANA DE CARVALHO disse que não conhece Diosmar. Negou qualquer intenção patrimonial e também que levaria a vítima para julgamento por facção criminosa. Afirmou que nunca esteve envolvido em ocorrências criminais. Interrogado o acusado, conta com 22 anos, trabalha como ajudante geral, com registro em carteira de trabalho. Reconheceu ter havido discussão entre seu irmão Valdevângelo e a vítima Diosmar, contudo, não interferiu.

O réu valdevângelo santana de carvalho afirmou que já esteve preso por roubo e tráfico de drogas. Conta com 26 anos, trabalha como encarregado, possui uma filha menor de idade. Iniciou-se uma discussão por conta de dívida de terceiro, sendo que vítima começou a agredi-lo e proferido ameaças. Chamou-o de "ladrãozinho de merda". Perdeu a cabeça e o agrediu. Não houve qualquer sequestro. Recorda-se que, em determinado momento, o expulsou do veículo e recusou-se a levá-lo até sua casa.

Passo a valorar a prova.

Os elementos de convicção dos autos são de extrema fragilidade.

Por primeiro, há que se registrar não ter havido testemunhas presenciais. A vítima apresentou relatos consideravelmente diversos em solo policial e em Juízo.

Afirmou ter sido vítima de sequestro pelos réus que a agrediram e ameaçaram. Em juízo, afirmou que teria sido vítima de roubo e extorsão, já que os réus teriam exigido que acessasse aplicativos bancários e fizesse transferências de valores. No mesmo depoimento e, posteriormente, disse que os valores exigidos referiam-se à dívida que mantinha com pessoa de nome Jorge, até então, não mencionada em seus relatos.

Indagada acerca do motivo das diversas versões apresentadas, respondeu que tem uma filha e uma família e que não queria se lembrar de nada.

Disse ter sido agredida para liberar o dinheiro. Disse que quebrou a fechadura do porta-malas do veículo e conseguiu fugir por duas vezes do veículo em movimento tendo sido capturada pelos acusados em uma das vezes. Os réus teriam consumido cocaína durante o trajeto.

Ocorre que a versão apresentada pelos policiais não respalda os relatos da vítima. Ao revés. Tornam ainda mais dúvida.

Afirmaram os milicianos que os réus foram abordados, estavam calmos e não tentaram fugir.

A vítima estava machucada, contudo, não afirmou ter tido qualquer objeto roubado ou que lhe tivesse sido exigida qualquer quantia em dinheiro.

Nenhum dos policiais se recorda de ter visto qualquer dano na fechadura do porta-malas do veículo, o que afasta a alegação da vítima no sentido de que teria rompido a fechadura e pulado do veículo. Não houve perícia no automóvel.

Afirmou ainda a vítima que um popular teria chamado a Polícia na primeira oportunidade em que deixou o veículo ao pular do porta-malas e que, na segunda oportunidade, o pastor de uma igreja em que se refugiou o teria feito. Entretanto, nenhuma destas testemunhas foram trazidas em Juízo.

Considerando os relatos confusos da vítima sem qualquer respaldo nos elementos de convicção dos autos, a única certeza que se tem é a de que ocorreram as lesões corporais.

Isto porque, o réu Valdevângelo reconheceu o desentendimento entre eles ocorrido e afirmou ter agredido a vítima por ter sido provocado e xingado. Muito embora não tenha sido submetida a exame de corpo de delito, há nos autos ficha médica que indica lesões, bem como os relatos da vítima e dos policiais militares no sentido da ocorrência de tal do delito de lesões corporais de forma a corroborar a confissão do réu Valdevângelo.

Em relação à promessa de mal, nenhuma testemunha que relate sua ocorrência assim como se dá em relação ao delito de sequestro, de sorte que há apenas as versões contrapostas da vítima e dos réus, o que traz dúvida nos autos impondo-se a absolvição de Valdevângelo em relação a tais delitos e dos demais réus (Teófilo e Isaías) em relação a todos os delitos ante o nebuloso conteúdo probatório valorado.

Passo à dosagem da pena.

As circunstâncias do delito não se diferenciam de outras similarmente praticadas, de sorte que fixo a pena base no mínimo legal de 03 (três) meses de detenção. Opero a circunstância agravante da reincidência com a circunstância atenuante da confissão espontânea. Não incidem causas de aumento ou diminuição de pena, de sorte que torno-a concreta ante a inexistência de outras causas legais modificadoras. Estabeleço o regime aberto para cumprimento de pena, na forma do artigo 33, parágrafo 2º, alínea "c", do Código Penal.

Ante o exposto e tudo o mais que nos autos consta, acolho parcialmente a pretensão punitiva estatal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da denúncia e o faço para CONDENAR VALDEVÂNGELO SANTANA DE CARVALHO ao cumprimento de pena de detenção pelo período de 3 (três) meses em regime aberto pela prática do delito descrito no artigo 129, caput, do Código Penal ABSOLVENDO-O das imputações referentes aos delitos dos artigos 147 e 148, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. ABSOLVO os réus ISAÍAS NATANAEL KEPPEN DA SILVA e TEÓFILO SANTANA DE CARVALHO, das imputações constantes da denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Expeça-se alvará de soltura clausulado em relação ao sentenciado VALDEVÂNGELO SANTANA DE CARVALHO.

2. JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de VALDEVÂNGELO SANTANA DE CARVALHO pelo integral cumprimento da pena, tendo em vista que entre a data da prisão do réu (15/09/2022) e a data da prolação desta decisão já decorreu o período de 3 (três) meses correspondentes a pena a ele cominada, decisão esta que somente terá efeito caso não sejam interpostos recursos desta decisão.

Formada a coisa julgada, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P. R. I.

Itaquaquecetuba, 19 de dezembro de 2022.

Érica Pereira de Sousa
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA